

CONTRATO DE PARCERIA, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E DIVULGAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA E PRIVADA DE VALORES MOBILIÁRIOS COM DISPENSA DE REGISTRO

Pelo presente instrumento, de um lado

DIVIFY SECURITIZADORA E PLATAFORMA S.A., sociedade anônima, com registro de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") conforme Ato Declaratório CVM nº 18.537, de 17 de março de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.523.457/0001-00, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 1673, conj 131, CEP 05422-012, e-mail contato@divify.com, neste ato representada por seu sócio-administrador **RICARDO ACERBI WENDEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG no 43.740.761-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.089.578-04, domiciliado na Travessa João Damasceno Fernandes, no 21, Vila Ida, São Paulo/SP, CEP 05453-070, Brasil, email ricardo.wendel@divify.com, neste ato doravante denominada "Divify";

e de outro,

[RAZÃO SOCIAL], sociedade **[limitada/anônima]**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **[CNPJ]** -, com sede em na Cidade de **[Cidade]**, Estado de **[Estado]**, na **[endereço]**, CEP **[•]**, e-mail **[e-mail]**, neste ato representada por **[NOME ADMINISTRADOR]**, **[estado civil]**, **[ocupação]**, portador da Cédula de Identidade RG nº **[RG-AdministradorPF]**, inscrito no CPF/MF sob o nº **[CPF]**, domiciliado na **[Endereço]**, **[Cidade - UF]**, CEP **[CEP]**, e-mail **[e-mail]**, neste ato doravante denominado "Parceiro";

individualmente denominadas cada uma como "Parte" e em conjunto como "Partes";

CONSIDERANDO QUE:

- I. a Divify é empresa operadora de plataforma eletrônica de investimento participativo devidamente registrada e autorizada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para exercer profissionalmente a atividade de distribuição de valores mobiliários de emissão de sociedades empresárias de pequeno porte realizadas com dispensa de registro conforme a Resolução CVM 88/2022;
- II. o Parceiro tem expertise em localizar e realizar a curadoria de projetos e iniciativas em necessidade de financiamento, formatar tais projetos e iniciativas na forma de produtos de investimento que sejam interessantes a investidores e relacionamentos seus, e realizar a divulgação dos produtos ao público;
- III. a Divify desenvolveu uma plataforma de operacionalização de ofertas públicas com dispensa de registro, por meio da qual seu Parceiro poderá estruturar e executar as ofertas públicas com dispensa de registro, ("Plataforma"), com a devida aprovação e supervisão regulatória da Divify;
- IV. o Parceiro tem interesse em utilizar as referidas soluções no âmbito das suas atividades, tanto para si como para disponibilizá-las a seus clientes;
- V. as Partes desejam regular os principais termos e condições relacionados a tais serviços, bem como definir as principais responsabilidades das Partes no contexto da parceria estratégica para a exploração do modelo de negócios proposto neste instrumento.

RESOLVEM as Partes celebrar este Contrato de Parceria, Licenciamento de Software e Divulgação de Oferta Pública e Privada de Valores Mobiliários ("Contrato") nos termos que se seguem.

1. OBJETO

1.1. Objeto. O objeto deste Contrato é regular os direitos e deveres das Partes no âmbito da parceria a ser desenvolvida conjuntamente entre a Divify e o Parceiro, a fim de viabilizar a originação de ofertas públicas e privadas de valores mobiliários com dispensa de registro pelo Parceiro bem como a captação de investidores para essas ofertas, com utilização de solução tecnológica conectada à plataforma eletrônica de investimento participativo mantida pela Divify ("Plataforma"), conforme a Resolução CVM 88/2022 e o disposto neste Contrato.

1.1.1. Definições. Para todos os efeitos deste Contrato, o significado atribuído à investidores será o de usuário que aporta recursos nas ofertas públicas conduzidas na Plataforma ("Investidor" ou "Investidores"), e emissor será considerado qualquer sociedade empresária de pequeno porte que conduzir ofertas na Plataforma, de acordo Resolução CVM 88/2022 ("Emissor" ou "Emissores").

1.1.2. Documentos conexos. Fazem parte integrante do presente Contrato como se aqui estivessem transcritos os Termos de Uso, Política de Privacidade, o Código de Conduta e demais Políticas da Divify, na versão mais recente que se encontrar, disponíveis no link <https://www.divify.com.br/termos-de-uso.html>, bem como às disposições da Resolução CVM 88/2022.

1.2. Fluxo Operacional Geral. As Partes acordam que a Divify irá integrar o Parceiro à sua Plataforma, a fim de possibilitar a sua utilização por parte de Investidores e Emissores captados pelo Parceiro, considerando o seguinte fluxo operacional mínimo descrito nos itens abaixo.

1.2.1. Obrigações gerais do Parceiro. O Parceiro se compromete a:

- i. localizar e realizar a curadoria de projetos e iniciativas de Emissores em necessidade de financiamento, auxiliando na formatação de produtos de investimento para serem ofertados ao público;
- ii. localizar clientes e desenvolver relacionamentos com interessados, gerando fluxo de investidores para a Plataforma;
- iii. seguir as regras e procedimentos internos da Plataforma, sem violar protocolos definidos e apresentados pela Divify, conforme manual operacional mantido pela Plataforma, bem como obedecer toda e qualquer instrução dada pela Divify em relação às operações da Plataforma;
- iv. prover informações sobre a Plataforma, a oferta e outras dúvidas regulatórias e operacionais no relacionamento com Investidores e Emissores, realizando o atendimento primário de Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, conforme política da Divify.

1.2.2. Obrigações da Divify. A Divify se compromete a:

- i. manter o acesso à Plataforma ao Parceiro e a seus colaboradores e equipe autorizados;

- ii. fornecer ao Parceiro suporte técnico, informações sobre usabilidade, e as regras e procedimentos internos necessários às operações da Plataforma;
- iii. receber os cadastros de potenciais Emissores e Investidores, realizando os procedimentos de *Know your Client - KYC*, e prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo ("PLD-FT");
- iv. prover o serviço de backoffice da Plataforma, incluindo revisão de documentos, reportes ao regulador sobre as ofertas e processamento de transações de subscrição às ofertas, bem como a manutenção de solução de pagamento de liquidação das transações;
- v. fiscalizar e monitorar as atividades desenvolvidas pelo Parceiro, garantindo a observância da legislação e regulação aplicável, das normas e políticas internas da Plataforma, bem como o cumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato.

1.3. Licenciamento de Plataforma. Pelo presente contrato, a Divify concede ao Parceiro o direito de uso não exclusivo da Plataforma, para cadastramento de Investidores, Emissores e suas ofertas públicas de valores mobiliários realizadas com dispensa de registro. O uso da Plataforma será provido ao Parceiro exclusivamente na modalidade Software as a Service (SaaS). O software será disponibilizado pela Divify em ambiente de nuvem, por meio de uma plataforma online, sendo o Parceiro responsável por prover a infraestrutura de acesso à internet e equipamentos necessários para acessar a Plataforma.

1.3.1. Funcionalidades. A Plataforma envolve o oferecimento de determinados serviços e funcionalidades ao Parceiro e para sociedade empresária de pequeno porte ofertante, a saber:

- i. landing page de ofertas públicas cadastradas pelo Parceiro com banner;
- ii. módulo de criação de página de oferta pública e privada em conformidade com a regulação;
- iii. módulo de criação de documentos da oferta pública e privada;
- iv. página de cadastro de Investidores com todos os procedimentos regulatórios aplicáveis;
- v. infraestrutura de subscrição, aquisição, pagamento e liquidação de valores mobiliários ofertados;
- vi. serviço de controle de participação societária e titularidade;
- vii. publicação de informações contínuas e periódicas obrigatórias fornecidas pelos Emissores;
- viii. serviços de transferência de titularidade, pagamento, e liquidação de transações subsequentes.

1.3.2. Atualizações. A Plataforma é fornecida ao Parceiro no estado de seu desenvolvimento, com apenas as suas funcionalidades nele presentes, sendo assim aceita. Quaisquer atualizações, modificações e customizações do software poderão ser realizadas somente pela Divify, sendo que o Parceiro não terá acesso ao código, especificações internas, arquitetura, banco de dados ou qualquer componente, exceto se autorizado pela Divify, e nas condições da autorização. A Divify não se compromete nem se responsabiliza pela implementação de qualquer nova funcionalidade que não as existentes na Plataforma.

1.3.2.1. Correções de falhas. Durante a vigência deste Contrato, a Divify realizará a correção de falhas e erros na Plataforma, entendendo-se por falha, erro ou qualquer função não executada na forma que o programa deveria executar, conforme definido pela Divify. Ocorrendo a identificação de falhas e/ou erros, poderá a Divify, a seu critério, promover as correções necessárias, podendo incluir: acréscimos de rotinas, modificações nos módulos ou partes de módulos ou melhoria substancial de desempenho da Plataforma, mediante publicação de uma nova versão online da Plataforma. As garantias estipuladas na presente cláusula não abrangem defeitos e/ou erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia do Parceiro, seus empregados e/ou prepostos na utilização da Plataforma, assim como aqueles decorrentes de caso fortuito ou força maior, contemplados pelo Lei nº 10.406/2002, que institui o Código Civil ("Código Civil"). Parceiro declara, reconhece e aceita que que a Divify não será responsabilizada por quaisquer perdas do Parceiro alegadamente ocorridas em virtude do uso da Plataforma.

1.3.3. Finalidade de uso. O Parceiro se compromete a utilizar a Plataforma exclusivamente para a finalidade de criação de ofertas públicas de valores mobiliários com dispensa de registro na forma da Resolução CVM nº 88/2022, sendo vedado qualquer outro uso que não tenha sido previamente autorizado pela Divify.

1.3.4. Instalações físicas. O Parceiro reconhece que suas instalações físicas poderão interferir no funcionamento da Plataforma, se comprometendo a manter política de manutenção adequada, e realizar todos os procedimentos de manutenção necessários, de modo a permitir o perfeito funcionamento da Plataforma.

1.3.5. Disponibilidade. A Divify é responsável por garantir a disponibilidade e a segurança da Plataforma nos termos descritos neste Contrato, bem como por prestar suporte técnico ao Parceiro para solucionar eventuais problemas técnicos relacionados ao software. Caso a Plataforma fique indisponível por problemas técnicos de responsabilidade da Divify por período superior ao período previsto no Anexo I, a Divify concederá desconto na mensalidade subsequente do Parceiro, de forma proporcional ao período que o sistema estava indisponível no mês anterior. Todas as especificações de nível de serviço estão descritas no Anexo I deste contrato.

1.3.5.1. Isenção. Não serão computadas, para fins de verificação da disponibilidade da Plataforma, as indisponibilidades decorrentes de: (i) falha de conexão fornecido pela empresa de telecomunicações que preste esse serviço ao Parceiro; (ii) interrupções necessárias para ajustes técnicos e/ou manutenção deverão ser informados com antecedência e serão realizados, preferencialmente, em horários noturnos com baixa utilização do sistema; (iii) interrupções emergenciais decorrentes das necessidades de se preservar a segurança do sistema e com a finalidade de evitar e cessar a ação de "hackers" e interrupções com a finalidade de implementar correções de segurança; e (iv) suspensões por determinação de autoridades competentes e/ou por descumprimento de cláusulas do presente contrato por parte do Parceiro.

1.4. Cadastramento de Oferta. O Parceiro será responsável pelo auxílio aos Emissores para cadastramento da oferta, prestando consultoria sobre os tipos de valores mobiliários possíveis de emitir, procedimento da oferta pública, fluxos de apuração de resultados e pagamentos e consequências jurídicas, envolvendo também a coleta de dados, documentos e informações junto aos mesmos. Sem prejuízo das demais condições previstas neste Contrato, o Parceiro se obriga a observar as regras e procedimentos estabelecidos pela para fins de obtenção de dados cadastrais e da oferta dos Emissores. O Parceiro desde já se responsabiliza pela veracidade, precisão e confiabilidade das informações por ele entregues sob este Contrato.

1.4.1. Dados de clientes. Considerando a natureza desta parceria, fica estabelecido que a base de clientes será de propriedade da Divify para todos os fins regulatórios e legais, devendo o Parceiro manter as informações relacionadas aos Emissores, suas transações, movimentações e demais informações relevantes, em estrita segurança e sigilo. O Parceiro declara que está ciente de que os Emissores e Investidores estarão sujeitos aos procedimentos de cadastro, identificação e acompanhamento previstos neste Contrato, estando seus dados pessoais, transacionais e comerciais sujeitos à guarda, controle e tratamento da Divify, no papel de plataforma de investimento participativo devidamente registrada e autorizada na CVM.

1.4.1.1. Compartilhamento de base de dados. O Parceiro somente poderá utilizar da base de dados de clientes, sejam eles Investidores ou Emissores, para fins próprios de marketing estranhos ao escopo deste contrato apenas com consentimento expreso deles, captados por meio da plataforma da Divify, e em conformidade com a LGPD. O Parceiro poderá utilizar a base de dados dos clientes para enviar ofertas de outros Emissores cadastrados por ele.

1.4.2. Aceitação. A Divify se reserva ao direito de rejeitar o cadastro do Emissor ou da oferta quando estes forem incompatíveis com as regras de validação da Divify, com a regulação, desinteresse comercial, ou quando constatados indícios de fraude, devendo informar ao Parceiro na incidência de qualquer destas hipóteses.

1.4.3. Requisitos. Para cadastramento da oferta, o Parceiro deverá previamente se certificar de que:

- i. o Emissor é uma sociedade empresária de pequeno porte seja sociedade regularmente constituída e atenda aos requisitos da Resolução CVM nº 88/2022;
- ii. as informações prestadas pela sociedade empresária de pequeno porte sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta;
- iii. a emissão do valor mobiliário tenha sido formalmente aprovada pelos órgãos deliberativos da sociedade empresária de pequeno porte e esteja de acordo com o tipo societário da sociedade empresária de pequeno porte conforme as leis e regulamentações vigentes.

1.5. Divulgação da Oferta. O Parceiro será responsável pela divulgação da oferta em conjunto com o Emissor, na forma deste Contrato e da regulação aplicável. A Divify não assume qualquer obrigação pela divulgação e sucesso da oferta, ficando responsável apenas pela fiscalização e adequação dos atos de divulgação da oferta com a regulamentação. Qualquer divulgação somente poderá ocorrer após o início

da oferta na Plataforma. A divulgação aqui tratada não se confunde com a divulgação institucional do próprio Emissor e seus produtos e serviços em que não há menção à oferta pública e privada.

1.5.1. Ações publicitárias. Todas as ações publicitárias, incluindo os materiais publicitários produzidos, envolvendo qualquer oferta pública cadastrada pelo Parceiro, deverão ser previamente aprovadas pela Divify, mediante notificação enviada por e-mail com confirmação de leitura, tendo a Divify até 3 (três) dias úteis para validação da ação publicitária, quando então esta será considerada aprovada tacitamente. Ademais, todos os custos e despesas incorridos para seu planejamento, desenvolvimento e implementação serão de responsabilidade do Parceiro para todos os fins deste Contrato. A Divify se reserva o direito de requerer o imediato cancelamento de qualquer ação publicitária em curso, aprovada direta ou tacitamente, caso verifique que esta esteja ocorrendo em desacordo com a regulação, independente de ordem ou notificação da CVM.

1.5.2. Material publicitário. É permitida a promoção da oferta pública com a utilização de material publicitário de veiculação externa à plataforma, desde que:

- i. sejam veiculadas, no máximo, as seguintes informações sobre a oferta:
 - a. o tipo de valor mobiliário ofertado;
 - b. os valores alvo mínimo e máximo da captação;
 - c. eventual valor mínimo de investimento; e
 - d. breve histórico e descrição das atividades da sociedade empresária de pequeno porte.
- ii. seja destacado o direcionamento eletrônico para as informações essenciais da oferta na página da plataforma na rede mundial de computadores, com os seguintes dizeres: “Não invista antes de entender as informações essenciais da oferta”;
- iii. seja informado, com destaque, o fato de se tratar de conteúdo patrocinado; e
- iv. conter o seguinte texto de rodapé: “O [Parceiro], CNPJ [número do CNPJ] é uma empresa parceira da Divify Securitizadora e Plataforma S.A., CNPJ 34.523.457/0001-00, responsável pela divulgação da oferta pública, com remuneração baseada comissão sobre valor investido. Todo e qualquer investimento somente poderá ser realizado diretamente pela página da oferta pública informada nesse material publicitário.”

1.5.2.1. Proibição de informações adicionais. A divulgação permitida nos termos do item acima não pode conter informações adicionais, diversas ou inconsistentes com as constantes das informações essenciais da oferta, e deve utilizar linguagem serena e moderada. Para materiais na forma audiovisual, os alertas previstos no item acima devem ser realizados de forma oral sem comprometer a clareza e o destaque dos avisos, e, nos casos de avisos escritos, o tamanho da fonte deve ser adequado para não comprometer a leitura.

1.5.2.2. Landing page e banner. Todas as limitações regulatórias acima são aplicáveis também à landing page e banner do Parceiro, mesmo que mantida dentro da Plataforma.

1.5.3. Divulgação presencial. É permitido a divulgação da oferta pelo Parceiro e pelo Emissor por meio de eventos presenciais ou pela rede mundial de computadores, desde que todas as comunicações sejam gravadas e não haja confirmação de investimento no local ou em ambiente eletrônico distinto do da Plataforma. Fica permitida a divulgação de material publicitário em via física, obedecido o disposto no item 1.5.2.

1.5.4. Vedações. O Parceiro está vedado de:

- i. realizar a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes indeterminados para os valores mobiliários ofertados com dispensa de registro em desacordo com a regras de divulgação da Divify aqui dispostas;
- ii. realizar negociação em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, destinada, no todo ou em parte, a subscritores ou adquirentes indeterminados para os valores mobiliários ofertados com dispensa de registro, com exceção da divulgação na forma do item 1.5.3;
- iii. realizar a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes indeterminados para os valores mobiliários ofertados com dispensa de registro por meio de contato telefônico, com exceção do contato direto de pessoas de contato próximo do Parceiro e disponibilização de número para dúvidas;
- iv. prometer rendimento predeterminado aos Investidores, com exceção dos títulos de dívida de renda fixa, e cobrar quaisquer valores a parte fora da Plataforma, com exceção das cobranças permitidas neste contrato na forma do item 2.1;
- v. fazer recomendações personalizadas aos Investidores sobre as ofertas públicas realizadas com dispensa de registro, como, por exemplo, recomendar carteiras, sugerir montante a ser aportado, fazer análises sobre o ativo;
- vi. receber depósitos dos montantes relacionados à confirmação de investimento disponibilizados pelos Investidores em conta própria, fora da solução de pagamento disponibilizada pela Plataforma, excluído os casos em que o Parceiro for instituição financeira ou de pagamento e detiver conta de movimentação de valores que o Investidor for titular, caso em que o investimento somente será confirmado após pagamento na Plataforma da Divify, sendo vedada a vinculação dos serviços de pagamento do Parceiro com a adesão à oferta da Divify;
- vii. realizar a guarda dos valores mobiliários adquiridos pelos Investidores;
- viii. solicitar transferência de recursos de Investidores antes do início de oferta pública e privada; e
- ix. distribuir, fora do ambiente eletrônico da Plataforma, valores mobiliários do Emissor objeto de oferta pública ou privada em andamento.

- 1.6. Atendimento aos Investidores e Emissores.** O Parceiro é responsável por garantir que seus clientes utilizem as funcionalidades da Plataforma de acordo com as condições estabelecidas neste Contrato, bem como por prestar suporte técnico aos seus clientes em relação ao seu uso. Nesse sentido, o Parceiro deverá disponibilizar aos serviço de atendimento ao consumidor aos Emissores e Investidores cadastrados por ele com a finalidade básica de observância aos direitos consumeristas, de forma a disponibilizar informações claras e adequadas sobre os serviços contratados, bem como mantê-los a salvo de práticas abusivas e ilegais. O atendimento deverá ser realizado em nível primário, com possibilidade de escalar para a Divify caso necessário. A Divify se reserva ao direito de auditar todas as comunicações realizadas pelo Parceiro com os Emissores e Investidores cadastrados a qualquer momento. O Parceiro deverá arquivar todas as comunicações realizadas com os clientes pelo prazo de duração do relacionamento e por até 5 (cinco) anos após o encerramento do relacionamento.
- 1.7. Intermediários.** Esse Contrato também se aplica para eventuais intermediários e subcontratados pelo Parceiro, os quais poderão indicar Emissores e Investidores para cadastro na Plataforma, bem como realizar a divulgação das ofertas públicas. A Divify poderá exigir do Parceiro cópia do instrumento a ser assinado pelos intermediários e subcontratados, acompanhada de toda documentação relacionada. O Parceiro neste ato, assume, de forma solidária, nos termos dos artigos 264 e seguintes do Código Civil, a responsabilidade pelo cumprimento de toda e qualquer obrigação assumida pelos intermediários e subcontratados em razão deste Contrato, devendo arcar com o ressarcimento de todos os prejuízos, de qualquer natureza, que venham a ser causados à Divify, outros clientes e terceiros prejudicados. Em razão de sua responsabilidade solidária, o Parceiro poderá ser responsabilizado diretamente, sem a aplicação de qualquer benefício de ordem ou preferência.
- 1.8. Suspensão ou cancelamento da Oferta pela CVM.** Caso a Oferta venha a ser suspensão ou cancelada pela CVM, o Parceiro deverá envidar os melhores esforços para intermediar a comunicação junto ao Emissor e terceiros envolvidos, de forma a cooperar com a resolução da causa de suspensão ou cancelamento da oferta pública ou privada, e encerrar qualquer ato de divulgação da oferta pública ou privada até que a situação seja sanada.
- 1.9. Suspensão ou cancelamento da Oferta pela Divify.** A Divify se reserva o direito de suspender ou cancelar qualquer oferta pública conduzida em sua Plataforma, independente do estágio que esteja, caso verifique qualquer indício de fraude, geração de risco reputacional para si, seus administradores ou colaboradores, práticas fora de conformidade com a regulação ou com esse Contrato, com risco de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, a seu critério, podendo proceder com a comunicação do fato com as autoridades aplicáveis.
- 1.10. Módulo de operações privadas.** A Divify disponibiliza e licencia ao Parceiro um ambiente digital destinado exclusivamente à gestão, organização e disponibilização de informações relativas a operações privadas de investimentos na Plataforma. Esse módulo tem como objetivo facilitar a comunicação entre Emissores e Investidores, oferecendo recursos para a gestão de documentos e soluções de intermediação de pagamento. A utilização da Plataforma não constitui, sob nenhuma hipótese, consultoria de investimentos, análise de valores mobiliários ou distribuição de ofertas públicas de acordo com a legislação vigente. Todas as condições do módulo de oferta privada estão disponíveis nos Termos de Uso da Plataforma, conforme o item 4.3.

2. REMUNERAÇÕES

- 2.1. Pagamentos.** Todos e quaisquer pagamentos realizados às ofertas públicas e captações de investimento deverão ocorrer na forma descrita neste Contrato. É vedado ao Parceiro cobrar qualquer valor diretamente do Emissor ou dos Investidores relacionados à distribuição de valores mobiliários e controle de titularidade, principalmente relacionados ao sucesso da oferta ou aportes de recursos, fora do ambiente da Plataforma. É permitido ao Parceiro cobrar valores referente à consultoria sobre a oferta pública, desenvolvimento de materiais relacionados e publicidade dos Emissores a seu critério, dentre outros que não se trate de atividade privativa da Divify enquanto plataforma de investimento participativo devidamente cadastrada na CVM.
- 2.2. Remuneração Divify.** Como contraprestação pelos serviços relacionados à disponibilização da tecnologia Plataforma para geração de ofertas por Emissores e captação de recursos de Investidores, o Parceiro pagará à Divify um valor pelo licenciamento da solução e uma taxa para cada oferta colocada no ar, conforme descrito nos itens a seguir.
- 2.2.1. Licenciamento de software.** Em contrapartida à concessão da licença de uso do software e disponibilização na nuvem, o Parceiro pagará à Divify o valor de licenciamento presente no Anexo II deste Contrato, devida até o quinto dia útil de cada mês caso seja mensal, sendo o mês corrente pago de forma proporcional em até 3 (três) dias úteis da assinatura do contrato, ou paga em até 10 (dez) dias da assinatura caso seja anual. A licença, tanto mensal quanto anual, será reajustada a cada período de doze meses, a contar da data de vencimento da primeira mensalidade, com base na variação do IGPM/FGV, ou qualquer outro que venha a substituí-lo.
- 2.2.2. Taxa de oferta.** Será cobrada para cada oferta criada na Plataforma, anteriormente a sua realização, a quantia presente no Anexo II deste Contrato. O pagamento é condição para que a oferta seja aberta pela Plataforma.
- 2.3. Remuneração do Parceiro.** O Parceiro fará jus ao recebimento de parte da receita das ofertas por ele originadas na Plataforma, na forma dos itens a seguir.
- 2.3.1. Comissão por operação de investimento.** A Divify cobrará de cada operação de investimento realizada na oferta pelos Investidores uma taxa fixa e uma taxa variável, de acordo com políticas próprias. O Parceiro fará jus a porcentagem da taxa variável apenas, expressa no Anexo II deste Contrato, a título de comissão. Tal taxa terá valores diferentes, a depender da escolha pelo uso da rede de afiliados da Divify ou não para cada oferta. Toda operação de investimento pelo Investidores somente será computada para fins de apuração após decorrido o prazo regulamentar de desistência do Investidor.
- 2.3.1.1. Originação pela própria plataforma.** Caso o Parceiro escolha pelo uso da rede de afiliados em uma oferta, as operações de investimento originadas pela sua própria Plataforma receberão um acréscimo de remuneração sobre a taxa variável, conforme o Anexo II. Somente serão computadas as operações de investimento efetivamente iniciadas e finalizadas pela Plataforma do Parceiro, detectadas pelo sistema automaticamente.
- 2.3.2. Comissão por sucesso da oferta.** A Divify cobrará do Emissor, em caso de sucesso da oferta, uma taxa de sucesso sobre o montante captado no valor presente no Anexo II deste Contrato. O Parceiro, por sua vez, informará na

plataforma, no momento de cadastramento da Oferta, a taxa de sucesso que deseja obter do Emissor em caso de sucesso, acima da taxa de sucesso cobrada pela Divify, até o limite indicado na Plataforma, também à título de comissão.

2.3.3. Pagamento. A apuração dos pagamentos das comissões será mensal. A Divify enviará ao parceiro a apuração relativa ao mês anterior até o 5º dia útil do mês subsequente, com instruções para emissão de nota fiscal de intermediação pelo Parceiro. A Divify realizará o pagamento em até 3 (três) dias úteis do recebimento da nota fiscal.

2.4. Alteração de taxas e comissões. A Divify poderá realizar o reajuste ou alteração do valor de qualquer uma de suas remunerações ou comissões a serem pagas, conforme descrito nos itens acima, mediante comunicação prévia ao Parceiro mediante comunicação prévia ao Parceiro com antecedência de 60 (sessenta) dias. Não serão alteradas as taxas vigentes para as ofertas em andamento.

2.5. Atraso. Em caso de atraso no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência do presente Contrato por qualquer das Partes, sobre o valor devido incidirá multa moratória de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de, para atrasos iguais ou superiores a 30 (trinta) dias, correção monetária calculada pela variação do IGPM/FGV desde a data do vencimento, até a data do efetivo pagamento. Caso, por qualquer motivo, qualquer quantia devida por força do presente Contrato seja paga em atraso sem a inclusão de multa, juros e correção monetária, se for o caso, a obrigação não será considerada cumprida, ficando a Parte autorizada a incluir os acréscimos não pagos na cobrança subsequente.

2.6. Suspensão e descontos. Independentemente das penalidades moratórias acima elencadas, caso o Parceiro tenha atraso no pagamento de qualquer verba decorrente do presente Contrato por período igual a 15 (quinze) dias após o vencimento, a Divify poderá, a seu critério, realizar a suspensão temporária da utilização da Plataforma objeto desta licença, ou de funcionalidades específicas da Plataforma, como a criação de novas ofertas, até a devida regularização da pendência financeira, bem como realizar descontos de comissões a serem recebidas.

3. VIGÊNCIA E RESCISÃO

3.1. Vigência. O presente Contrato terá vigência por período indeterminado, contado a partir da data de sua assinatura, sendo que as Partes poderão rescindir o mesmo por notificação enviada com 30 (trinta) dias de antecedência.

3.2. Rescisão imotivada. O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes de maneira imotivada, desde que não haja ofertas abertas pelo Parceiro em captação na plataforma, mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Caso o pagamento do licenciamento da Plataforma seja anual, a Divify devolverá o valor proporcional ao tempo de licenciamento não decorrido.

3.3. Rescisão sem penalidade. Este Contrato poderá ser rescindidos por qualquer Parte mediante entrega de aviso por escrito, sem qualquer indenização ou penalidade, quando da ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos, conforme aplicável:

- i. se qualquer Parte entrar em falência, recuperação (judicial ou extrajudicial), processo de liquidação ou qualquer processo similar, conforme aplicável;

- ii. promulgação de leis ou regulamentos, ou emissão de uma ordem governamental proibindo uma ou mais das Partes de cumprir suas obrigações sob este Contrato;
 - iii. caso a Prestação dos Serviços precise ser interrompida por culpa da outra Parte;
 - iv. em caso de perda de licença da Divify como plataforma de investimento participativo perante à CVM;
 - v. caso qualquer uma das Partes deixe de cumprir com qualquer de suas obrigações, conforme previstas neste Contrato, em seus Anexos e na legislação aplicável, e não sane tais irregularidades em um prazo de cura de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação enviada pela outra Parte, informando tal descumprimento.
- 3.4. Processo de Transição.** Na hipótese de (i) não renovação deste Contrato ou (ii) rescisão deste, as partes deverão definir um modelo de transição que deverá vigorar pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, exceto nos casos em que a Divify tiver fundados motivos para descontinuar imediatamente a operação. O processo de transição preverá a obrigatoriedade de manutenção da prestação dos serviços previstos por parte da Divify aos clientes Emissores ou Investidores, e a obrigatoriedade, por parte do Parceiro, de se manter disponível para enviar todas as comunicações aplicáveis aos clientes, de acordo com as instruções da Divify.

4. RESPONSABILIDADE

- 4.1. Responsabilidade regulatória.** O Parceiro reconhece que a autorização de Plataforma e pela prestação dos serviços são da Divify, e que o Parceiro deverá a todos os momentos tomar ciência, observar e cumprir as instruções recebidas em relação a todo e qualquer aspecto da regular operação e serviços prestados. O Parceiro garante que a operação e os serviços por ela prestados cumprirão todas as obrigações legislativas, regulatórias ou autorregulatórias de mercados financeiros e de capitais. O Parceiro está ciente e se compromete a manter métodos de contingência externos à Plataforma tendo em vista cumprir eventuais obrigações legislativas, regulatórias e autorregulatórias, de modo a independe do funcionamento da Plataforma ou Divify nos casos de deficiências, instabilidades ou indisponibilidades da Plataforma.
- 4.1.1. Adequação regulatória.** O Parceiro, na qualidade de operador da Plataforma, se compromete, por si, seus colaboradores, contratados, sócios, empresas integrantes do seu grupo econômico, acionistas, empregados, funcionários e administradores, bem como pelos Emissores e Investidores que trouxer à Plataforma, seus colaboradores, contratados, sócios, empresas integrantes do seu grupo econômico, acionistas, empregados, funcionários e administradores, a observar as disposições da legislação de mercados financeiros e de capitais, e da autorregulação, bem como a adotar todas as medidas necessárias para garantir a observância das referidas obrigações.
- 4.1.2. Declarações.** O Parceiro declara que seus administradores:
- i. tem reputação ilibada;
 - ii. não estão inabilitados ou suspensos para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;

- iii. não foram condenados por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; e
- iv. não sofreram, nos últimos 5 (cinco) anos, punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

4.1.3. Medidas preventivas. As partes se comprometem a cooperar mutuamente na implementação das medidas de segurança da informação necessárias ao cumprimento da regulação e autorregulação pertinentes ao mercado financeiro e de capitais, bem como a comunicar imediatamente a outra parte em caso de incidente de segurança que possa comprometer a segurança dos sistemas operados no âmbito deste Contrato.

4.1.4. Comunicação prévia. O Parceiro preservará e defenderá a Divify, seus ativos, seus colaboradores, contratados, sócios, empresas integrantes do seu grupo econômico, acionistas, empregados, funcionários e administradores contra quaisquer protestos, queixas, reclamações, questionamentos, contestações, processos ou quaisquer outros tipos de ação, cobranças, pretensões ou reivindicações de autoridades regulatórias, comunicando sempre a Divify de atos, fatos ou eventos que possam vir a interferir com a regular operação da Plataforma, ou implicar perdas efetivas ou potenciais, danos materiais ou morais, lucros cessantes, penalidades, multas punições, ou qualquer outra forma de prejuízo financeiro ou não-financeiro.

4.1.5. Indenização. O Parceiro indenizará e protegerá a Divify de qualquer queixa, reclamação, contestação, processo ou outro tipo de ação, penalidade, multa, ou qualquer outra perda, financeira ou não financeira, que advier de casos relacionados com violações, ainda que teóricas, de normas (leis, regulações ou autorregulações) financeiras ou de mercado de capitais, incluindo práticas criminosas ou fraudulentas, por conta de atos e omissões suas, seus colaboradores, contratados, sócios, empresas integrantes do seu grupo econômico, acionistas, empregados, funcionários e administradores, bem como de seus Emissores e Investidores que cadastrar na Plataforma, seus colaboradores, contratados, sócios, empresas integrantes do seu grupo econômico, acionistas, empregados, funcionários e administradores, incluindo custas de advogados e consultores relacionados à defesa da Divify.

4.1.6. Medidas de segurança da informação. As partes se comprometem a cooperar mutuamente na implementação das medidas de segurança da informação necessárias ao cumprimento da regulação e autorregulação pertinentes ao mercado financeiro e de capitais, bem como a comunicar imediatamente a outra parte em caso de incidente de segurança que possa comprometer a segurança dos sistemas operados no âmbito deste Contrato.

4.1.7. Isenção de responsabilidade. A Divify não se responsabiliza por quaisquer riscos ou perdas, incluindo reputacionais, decorrentes da atuação da CVM ou de qualquer outra autoridade pública sobre qualquer oferta pública realizada na Plataforma, seja pela suspensão ou cancelamento da mesma.

4.2. Responsabilidade pela Tecnologia e Infraestrutura Oferecida a Emissores e Investidores. Exceto se a Divify agir com dolo ou má-fé, o Parceiro será a única responsável por qualquer dano ou prejuízo que o Parceiro ou terceiros venham a sofrer como consequência do uso, direto ou indireto, da Plataforma, incluindo aqueles devido a:

- i. perdas operacionais, perdas de receita, perdas de ganhos de capital, perdas de oportunidades negociais ou qualquer outro tipo de perda, dano ou prejuízo de qualquer natureza que sejam sofridas pelo Parceiro ou terceiros decorrentes do presente Contrato;
- ii. impossibilidade do Parceiro de usar o sistema, derivada de causas que não se encontrem sob o controle da Divify, tais como: casos fortuitos ou de força maior, que excedam as medidas de contingência estabelecidas pela Divify, alterações nas normas e legislação em vigor, interrupções ou cortes nas comunicações, energia e outros serviços públicos, problemas trabalhistas, não disponibilidade de suprimentos ou qualquer forma análoga;
- iii. impossibilidade do Parceiro prestar serviços a terceiros com base na Divify ou na Plataforma; e
- iv. perda das informações que o Parceiro inserir nas bases de dados do sistema.

4.3. Outras obrigações. O Parceiro também se compromete a mutualmente à:

- i. comunicar a outra Parte acerca de quaisquer casos de alteração do controle societário, como na ocorrência de venda, fusão, cisão e incorporação, sujeitando-se o Parceiro a nova avaliação pela Divify;
- ii. manter equipe própria ou terceirizada, em suas dependências ou nas dependências de terceiros, capacitada para a execução das atividades sob sua responsabilidade;
- iii. supervisionar, controlar, dirigir e fiscalizar a mão de obra utilizada na execução deste Contrato, fiscalizando e monitorando o desempenho das pessoas que trabalhem sob a sua coordenação, responsabilizando-se integralmente pelas ações e omissões de quaisquer profissionais que atuarem em seu nome, sejam eles funcionários, prepostos, procuradores ou terceiros contratados;
- iv. fornecer à outra Parte todas as informações, documentos e outros materiais razoavelmente solicitados para o bom e fiel cumprimento das suas atividades previstas neste Contrato, sendo certo que caso a outra Parte seja obrigada a apresentar quaisquer informações referentes à essa relação e esse Contrato a qualquer autoridade regulatória, incluindo, mas não se limitando, à CVM ou qualquer outra autoridade pública, cada Parte se compromete a envidar os melhores esforços para auxiliar a outra Parte a cumprir essa obrigação, fornecendo as informações e documentos que sejam de seu conhecimento ou que estejam em seu poder, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento da solicitação expressa da outra Parte nesse sentido;
- v. tomar todas as medidas cabíveis para implementação deste Contrato e manutenção da estrutura desenvolvida para sua funcionalidade, incluindo, mas não se limitando à manutenção de rotinas administrativas e de controles internos, processos e sistemas seguros e adequados ao exercício das suas atividades.

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1. Propriedade intelectual. A Divify é detentora dos direitos de propriedade intelectual sobre o software objeto deste contrato, incluindo, mas não se limitando a direitos autorais e de patentes, bem como todo o conteúdo disponibilizado na Plataforma, como textos, gráficos, imagens, logos, ícones, fotografias, manuais, conteúdo editorial, notificações, e qualquer outro material e/ou informação. O Parceiro reconhece que não adquire, por meio deste contrato, qualquer direito de propriedade intelectual sobre o software objeto deste contrato.

5.1.1. Código-fonte. Em nenhuma hipótese o Parceiro terá acesso ao código fonte do Divify ora licenciado, ou da Plataforma disponibilizada na nuvem, pois integram o acervo de propriedade intelectual da Divify, sendo protegido nos termos da legislação pertinente, sendo-lhe vedado realizar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de cópia do software ou suas funcionalidades.

5.1.2. Restrições. O Parceiro compromete-se a não realizar qualquer atividade que possa violar os direitos de propriedade intelectual da Divify. Em nenhuma hipótese poderá o Parceiro:

- i. copiar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, reproduzir, doar, publicar, modificar, adaptar, alienar de qualquer forma, transferir ou traduzir total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, o software licenciado por meio deste Contrato, assim como seus módulos, partes, manuais ou quaisquer informações relativas ao mesmo;
- ii. praticar engenharia reversa, descompilação ou desmontagem da Plataforma ou criar quaisquer trabalhos derivados, ou de outra maneira tentar criar código-fonte a partir do código do software;
- iii. utilizar-se da Plataforma ou suas funcionalidades de modo a infringir, total ou parcialmente, qualquer norma, regulamento legislação, a boa-fé, bons costumes e melhor prática comercial, incluindo, sem limitação, a violação dos direitos de privacidade, propriedade intelectual, inserção de informações - criptografadas ou não - de conteúdo ilícito, imoral, obsceno ou que desvirtuem o propósito da utilização das funcionalidades do software; e
- iv. publicar, enviar ou transmitir qualquer arquivo que, a seu conhecimento, contenha vírus, worms, cavalos de tróia, malwares ou qualquer outro programa que possa contaminar, destruir ou interferir no bom funcionamento do software.

5.1.3. Uso de marca do Parceiro. O Parceiro autoriza a Divify a incluir suas marcas e/ou qualquer outro nome na Plataforma, site institucional, materiais publicitários, mídia, ou para fins de cumprimento das obrigações previstas neste Contrato, sem qualquer ônus ou encargos, e sem necessidade de autorização prévia.

5.1.4. Uso de marca da Divify. A Divify autoriza o Parceiro a incluir suas marcas e/ou qualquer outro nome, site institucional, materiais publicitários, mídia, ou para fins de cumprimento das obrigações previstas neste Contrato, sem qualquer ônus ou encargos, desde que previamente autorizado por escrito.

6. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, RESPONSABILIDADE SOCIAL, GOVERNANÇA E ANTICORRUPÇÃO

- 6.1. Declaração.** O Parceiro declara, por si e seus colaboradores, contratados, sócios, empresas integrantes do seu grupo econômico, acionistas, empregados, funcionários e administradores, que:
- a.** atuou, atua e atuará em conformidade com todas as leis, regulamentações, manuais, políticas e quaisquer disposições relacionadas ao combate e prevenção à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo, mas não se limitando, a legislação brasileira aplicável, UK Bribery Act e Foreign Corrupt Practices Act (FCPA); e
 - b.** não realizou, não realiza e não realizará quaisquer atos ou práticas que, direta ou indiretamente, envolvam oferecimento, promessas, suborno, extorsão, autorização, solicitação, aceite, pagamento, entrega ou qualquer outro ato relacionado a vantagem pecuniária indevida ou qualquer outro favorecimento ilegal em desconformidade com a legislação mencionada acima e aplicável;
 - c.** não se encontram, direta ou indiretamente (i) sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusação de corrupção ou suborno; (iii) suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro por qualquer entidade governamental; e (iv) sujeita à restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental.
 - d.** não irão receber, transferir, manter, usar ou esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irão contratar como empregado ou de alguma forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em atividades criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e terrorismo.
- 6.2. Pessoas politicamente expostas.** O Parceiro se compromete a informar à Divify caso algum de seus colaboradores, contratados, sócios, empresas integrantes do seu grupo econômico, acionistas, empregados, funcionários e administradores já tenham exercido ou exerçam função de autoridade pública, bem como todas as relações familiares ou relações pessoais próximas com autoridades públicas.
- 6.3. Comunicação.** O Parceiro se compromete a comunicar imediatamente a Divify no caso de ocorrência de qualquer violação, suspeita de violação ou qualquer situação irregular que se apresente contra a legislação aplicável acerca de combate e prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à corrupção, bem como acordos e convenções internacionais que regulamentam o assunto.
- 6.4. Rescisão unilateral.** O não cumprimento das disposições previstas neste item pelo Emissor poderá acarretar a rescisão unilateral deste Contrato, pela Divify, que poderá automaticamente suspender o cumprimento de obrigações oriundas do presente Contrato e/ou rescindi-lo imediatamente, independentemente de notificação.
- 6.5. Auditoria.** O Parceiro concorda que a Divify poderá, a qualquer tempo, auditar o Parceiro a respeito de qualquer informação e/ou documento com a finalidade de verificar o cumprimento do disposto neste Contrato. A auditoria aqui mencionada poderá ser realizada pela Divify, ou por terceiro indicado e custeado por ela, devendo o Parceiro, a todo momento, garantir amplo e irrestrito acesso a todos os documentos e locais pertinentes.

7. PRIVACIDADE DE DADOS E LGPD

- 7.1. Proteção de dados.** O Parceiro, na qualidade de operador dos dados, se compromete a observar as instruções da Divify, na qualidade de controladora dos dados, em

relação ao tratamento dos dados pessoais coletados, bem como a adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a privacidade dos dados pessoais, em conformidade com as disposições da legislação de proteção de dados. As partes se comprometem a cooperar mutuamente na implementação das medidas de segurança da informação necessárias à proteção dos dados pessoais, bem como a comunicar imediatamente a outra parte em caso de incidente de segurança que possa comprometer a segurança ou a privacidade dos dados pessoais coletados em decorrência deste contrato.

- 7.2. Finalidade.** As partes se comprometem a não utilizar os dados pessoais coletados em desacordo com as finalidades previstas neste contrato, bem como a não divulgá-los a terceiros sem autorização expressa da outra parte.
- 7.3. Tratamento de dados irregular.** O Parceiro reconhece que qualquer violação às disposições deste contrato que implique em tratamento irregular ou ilícito de dados pessoais poderá acarretar responsabilidade civil e penal nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
- 7.4. Manutenção de Registros.** O Parceiro reconhece que a Divify manterá os registros completos e precisos de todas as atividades realizadas sob este Contrato. A Divify deverá manter os arquivos relacionados às operações aqui contempladas por pelo menos 5 (cinco) anos a contar da data da sua execução, em atendimento à regulamentação vigente.
- 7.5. Auditoria.** Observadas as normas aplicáveis, as Partes garantirão mutuamente acesso aos registros, políticas, procedimentos, documentação de Investidores e Emissores, relatórios gerenciais e todos os demais documentos relacionados a este Contrato, e o Parceiro possibilitará à Divify a realização de auditoria em suas dependências, por parte da Divify ou de empresa de auditoria independente por ela escolhida, para fins de verificação do adimplemento às normas brasileiras aplicáveis aos serviços prestados no âmbito deste Contrato.
- 7.6. Anonimização.** Sem prejuízo das obrigações de confidencialidade previstas neste Contrato e em seus Anexos, fica estabelecido que a Divify poderá, a seu exclusivo critério, compilar, tratar e/ou customizar os dados, informações e demais dados dos Investidores e Emissores cadastrados, observado que tais procedimentos deverão ser realizados com bases não-identificáveis e anonimizáveis pela Divify, com observância de todo o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados e demais normas aplicáveis.

8. CONFIDENCIALIDADE

- 8.1. Informações Confidenciais.** As Partes reconhecem que cada Parte e seus respectivos funcionários e/ou subcontratados ("Parte Receptora") poderão ter acesso a informações exclusivas ou confidenciais da outra Parte em razão do cumprimento das obrigações previstas neste Contrato e em seus Anexos ("Parte Reveladora"), de seus respectivos clientes e de quaisquer outros terceiros relativos a operações e negócios da Parte Reveladora, incluindo, mas não se limitando a segredos ou informações financeiras, operacionais, econômicas, técnicas ou jurídicas de contratos, pareceres ou outros documentos da Parte Reveladora contidos em qualquer meio físico ou digital ("Informações Confidenciais"), ficando desde já estabelecido que (i) as Informações Confidenciais poderão ser divulgadas a sócios, administradores, procuradores, consultores, prepostos, empregados e subcontratados, atuais ou futuros, da Parte Receptora que precisem ter acesso às Informações Confidenciais em virtude do cumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato ("Representantes"); (ii) a divulgação a terceiros, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente, no Brasil ou no

exterior, por qualquer meio, de quaisquer Informações Confidenciais dependerá de prévia e expressa autorização, por escrito, da Parte Reveladora; e (iii) as Informações Confidenciais não poderão ser utilizadas para outros fins que não aqueles expressamente definidos neste Contrato.

- 8.2. Representantes.** Caso qualquer das Partes ou qualquer de seus Representantes sejam obrigados, em virtude de lei, de decisão judicial ou por determinação de qualquer autoridade governamental, a divulgar quaisquer das Informações Confidenciais, tal Parte, sem prejuízo do atendimento tempestivo à determinação legal ou administrativa, deverá, exceto caso seja impedida em decorrência de determinada ordem judicial ou norma, encaminhar notificação à outra Parte a respeito dessa obrigação, o mais breve possível, de modo que as Partes possam, de comum acordo, tomar as medidas cabíveis, inclusive judiciais, para preservar as Informações Confidenciais. Caso as medidas tomadas para preservar as Informações Confidenciais não tenham êxito, deverá ser divulgada somente a Informação Confidencial estritamente necessária à satisfação do dever legal e/ou cumprimento de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente.
- 8.3. Excludentes.** Excluem-se do compromisso de confidencialidade aqui previsto as informações: (i) disponíveis para o público de outra forma que não pela divulgação das mesmas por qualquer das Partes ou por qualquer de seus Representantes; (ii) que já eram do conhecimento da outra Parte ou de qualquer de seus Representantes antes da divulgação de referida informação em função deste Contrato; e (iii) que foram independentemente desenvolvidas sem a utilização ou referência às Informações Confidenciais.
- 8.4. Prazo do Dever de Confidencialidade.** As obrigações de confidencialidade previstas neste Contrato deverão permanecer em vigor durante o prazo deste Contrato, bem como por um prazo adicional de 5 (cinco) anos a contar do seu término.

9. INDENIZAÇÃO

- 9.1. Indenização.** Sem prejuízo das penalidades previstas neste Contrato, as Partes se obrigam, em caráter irrevogável e irretratável, a indenizar, defender e manter indenados seus acionistas, sócios, afiliadas, empregados, administradores, representantes, sucessores e cessionários ("Partes Indenizáveis") por toda e qualquer perda, dano, contingência, indenização, demanda, ação, processo judicial e/ou administrativo, responsabilidade, obrigação, penalidade, multa, prejuízo, custo e/ou despesas, juros e taxas (inclusive custas de preparação e investigação, honorários advocatícios, de consultores ou outros peritos e ônus de sucumbência) ("Perdas") que venha a ser sofrido e/ou desembolsado por qualquer das Partes Indenizáveis, em decorrência de:
- i. qualquer ato, fato ou omissão imputável à uma das Partes, seus administradores, acionistas, sócios, empregados, afiliadas, sucessores, prepostos e representantes, a qualquer título;
 - ii. não cumprimento, parcial ou total, de qualquer obrigação prevista neste Contrato;
 - iii. violação de declarações, garantias ou avenças aqui pactuadas pelas Partes;
 - iv. atos, fatos, omissões de qualquer natureza, que sejam referentes a atividades desenvolvidas individualmente pelo Parceiro fora do âmbito deste Contrato;
 - v. inobservância dos procedimentos de utilização das tecnologias da Divify no contexto deste Contrato; e/ou

- vi. prática de ato manifestamente ilegal e ilícito pelas Partes.
- 9.2. **Retenção de Remunerações.** Em caso de eventuais desembolsos e/ou perdas sofridos pela Divify, nos termos do item acima, a Divify reserva para si o direito de promover a retenção dos repasses e/ou remunerações devidos ao Parceiro no âmbito deste Contrato.
- 9.3. **Correção de Indenizações.** Na hipótese de inexistência de valores devidos ao Parceiro e suficientes para promover o integral ressarcimento da Divify, as Partes acordam que o valor de qualquer Perda Indenizável será atualizado pela variação do IGPM/FGV, desde o pedido de indenização enviado ao Parceiro até o efetivo pagamento da indenização pelo Parceiro

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1. **Acordo Integral.** As disposições deste Contrato refletem a integridade dos entendimentos e acordos entre as Partes. Este Contrato constitui todo o entendimento tido entre as Partes e substitui todas as condições, promessas, declarações, contratos e acordos verbais ou escritos, ainda que anteriores.
- 10.2. **Cessão.** Nenhuma das Partes pode ceder ou transferir, em todo ou em parte, seus direitos e obrigações provenientes deste Contrato e seus Anexos, sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte.
- 10.3. **Alterações.** As cláusulas e condições estabelecidas só poderão ser alteradas mediante aditivo contratual firmado entre as Partes, ou outro meio que estabelecerem em comum acordo.
- 10.4. **Caráter vinculativo e sucessão.** Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável, e suas obrigações são legais, válidas e vinculativas para as Partes e seus sucessores e herdeiros a qualquer título, e exequível de acordo com seus respectivos termos.
- 10.5. **Independência.** No caso de qualquer cláusula, termo ou disposição deste Contrato e/ou de seus Anexos ser considerada nula ou não aplicável, tal nulidade ou inexecutabilidade não afetará quaisquer outras cláusulas, termos ou disposições aqui contidas, que permanecerão em pleno vigor e efeito.
- 10.6. **Renúncia.** O não exercício de quaisquer direitos ou a concordância com o não cumprimento de quaisquer termos ou condições sob este Contrato e seus Anexos não configurará renúncia de quaisquer direitos sob este Contrato e seus Anexos, nem impedirá a referida Parte de executar ou exercer quaisquer destes direitos, a qualquer tempo.
- 10.7. **Hipótese de invalidação de cláusula.** Caso qualquer cláusula ou condição deste Contrato seja, por qualquer razão, reputada inválida ou ineficaz, permanecerão plenamente válidas e vinculantes todas as cláusulas e condições restantes, gerando efeitos em sua máxima extensão, como forma de alcançar a vontade das Partes.
- 10.8. **Tolerância.** Nenhuma tolerância ou atraso de qualquer das Partes em fazer cumprir ou exigir o cumprimento dos direitos e obrigações convencionados neste Contrato e em seus Anexos, constituirá novação, nem precedente de qualquer natureza. Tal tolerância não prejudicará ou restringirá o exercício dos mesmos direitos e obrigações em situações futuras semelhantes, bem como não isentará, em nenhum caso, qualquer das Partes do integral cumprimento de suas obrigações, de acordo com o aqui convencionado e previsto.
- 10.9. **Relacionamento entre as Partes.** As Partes declaram estar atuando de forma independente. A relação contratual aqui acordada não será interpretada como uma joint venture, associação, sociedade, agência ou representação comercial, sendo que cada uma das Partes manterá independência e autonomia totais na administração e

gerenciamento de seus respectivos negócios. Nenhuma das Partes ou seus respectivos representantes e empregados serão, em qualquer hipótese, considerados prepostos ou representantes da outra Parte, e nenhum deles poderá firmar contratos ou avenças em nome da outra Parte, ou obrigar a outra Parte perante terceiros.

- 10.10. Não Aliciamento.** Durante o prazo de vigência deste Contrato, e por até 12 (doze) meses após o término, as Partes se comprometem a: (a) não persuadir, nem tentar persuadir, qualquer pessoa que ocupe cargo ou função em qualquer das Partes ou qualquer pessoa que preste qualquer serviço ou parceria comercial com qualquer das Partes a desvincular-se desse cargo ou função; e (b) não contratar, direta ou indiretamente, qualquer pessoa que ocupe ou tenha ocupado, nos 12 (doze) meses anteriores à contratação, cargo ou função em qualquer das Partes e que haja participado, direta ou indiretamente, deste Contrato.
- 10.11. Ausência de Vínculo.** Este Contrato não constitui qualquer vínculo de natureza trabalhista e/ou previdenciária entre as Partes ou entre uma Parte e os empregados, prepostos, consultores e eventuais subcontratados da outra Parte.
- 10.12. Relação comercial.** A relação entre as Partes versa única e exclusivamente sobre o objeto do presente Contrato, não podendo, em nenhuma circunstância, ser interpretada como relação de associação, de sociedade a qualquer título, de empregado-empregador, de fornecedor-consumidor, ou de qualquer outra forma que não a prevista neste Contrato, se tratando para todos os efeitos de uma relação empresarial e comercial.
- 10.13. Notificações.** As comunicações referentes a este Contrato e seus Anexos serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pelos correios, sob protocolo, nos endereços indicados no preâmbulo. As comunicações feitas por correio eletrônico serão válidas se encaminhadas com pedido de confirmação de leitura, para os e-mails indicados no preâmbulo também. A Parte que alterar os dados constantes no preâmbulo deverá de imediato comunicar à outra Parte. Até que seja feita essa comunicação, serão válidos e eficazes os avisos, as comunicações, as notificações e as interpelações enviadas para o endereço previamente informado.
- 10.14. Tributos.** As Partes neste ato concordam que o pagamento de todos os impostos federais, estaduais e municipais, encargos sociais e outros oriundos da legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou correlata, cobrados em decorrência do Contrato ou de qualquer forma a ele ligados, serão arcados pela Parte definida como contribuinte pelas leis e regulamentos na forma ali estabelecida.
- 10.15. Assinatura digital.** As Partes declaram e concordam que o presente instrumento, incluindo todas as páginas de assinatura e eventuais anexos, todas formadas por meio digital com o qual expressamente declaram concordar, representam os termos entre elas acordados. Adicionalmente, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória no 2.200-2 de 2001, as Partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida esta forma de comprovação de anuência aos termos ora acordados em formato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, incluindo assinaturas eletrônicas na plataforma de assinatura digital. A formalização das avenças na maneira supra acordada será suficiente para a validade e integral vinculação das partes ao presente Contrato.
- 10.16. Lei de Regência e foro.** Este Contrato será regido pelas leis da República Federativa do Brasil. As Partes elegem como único competente para a solução ou interpretação de cláusulas ou questões oriundas do presente Contrato o Foro da Comarca da São Paulo/SP, em prejuízo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

São Paulo/[cidade do Parceiro], [dia] de [mês] de [ano].

(Página de assinaturas do CONTRATO DE PARCERIA, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E DIVULGAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS COM DISPENSA DE REGISTRO celebrado entre DIVIFY SECURITIZADORA E PLATAFORMA S.A. e [PARCEIRO] em [data])

E, por estarem assim justas e contratadas nos termos deste Contrato, as Partes assinam eletronicamente o presente instrumento com 2 (duas) testemunhas.

[PARCEIRO]

Nome: [nome]

Cargo: [cargo]

Nome: [nome]

Cargo: [cargo]

DIVIFY SECURITIZADORA E PLATAFORMA S.A.

Nome: RICARDO ACERBI WENDEL

Cargo: Diretor

TESTEMUNHAS:

Nome: Danillo Dorazio

CPF: 320.673.908-05

Nome: Renato Aleixo Lellis Oliveira

CPF: 097.176.536-74

ANEXO I
Service Level Agreements

1. Este Anexo contempla os service level agreements aplicáveis aos serviços prestados pela Divify no âmbito deste Contrato, em ambiente produtivo.
2. O tempo para atendimento de cada ocorrência varia conforme a prioridade, determinada de acordo com dois fatores:
 - a. Impacto (determinado de acordo com o impacto no negócio):
 - i. Alto: indisponibilidade total do Plataforma;
 - ii. Médio: indisponibilidade de mais de um serviço dentro da Plataforma;
 - iii. Baixo: apenas uma funcionalidade com indisponibilidade de algum serviço.
 - b. Urgência (determinada de acordo com a criticidade da operação impactada para o negócio do cliente):
 - i. Alta: não há ações de contorno possíveis;
 - ii. Média: operação pode ser reestabelecida com ações contingenciais / de contorno;
 - iii. Baixa: operação continua normalmente, com pouca perda de produtividade / qualidade.
3. A prioridade para atendimento é definida, desta forma, pela matriz abaixo, que cruza as duas variáveis definidas no item acima:

Prioridade de atendimento		Urgência		
		Alta	Média	Baixa
Impacto	Alto	1	2	2
	Médio	2	2	3
	Baixo	2	3	3

4. De acordo com a prioridade determinada através da matriz acima, são estipulados os tempos e as metas de atendimento de incidentes (defeitos e não-conformidades apresentados nos serviços que são objeto deste contrato) e de requisições de serviço (solicitações de demandas pontuais e/ou esclarecimento de dúvidas), conforme apresentado abaixo:

Incidentes			
Prioridade	Tempo até a solução	Período	Meta de Atendimento
P1	8 horas	24 x 7	98%
P2	24 horas	24 x 7	96%
P3	5 dias úteis	Seg-Sex - 8h às 18h	90%

5. A disponibilidade das funcionalidades da Plataforma (Up-Time): 99.90%
6. O tempo de disponibilidade desconsidera eventuais paradas programadas, avisadas com ao menos 7 (sete) dias de antecedência. Os indicadores de disponibilidade e de tempo de resposta são considerados em períodos de 3 (três) meses.

ANEXO II
Remuneração

Valor do Licenciamento	R\$ 4.870,00 (quatro mil oitocentos e setenta reais)
Valor por Oferta	R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
Comissão por operação de investimento	40% (quarenta por cento) com participação dos afiliados, acrescido de 20% (vinte por cento) sobre as operações de investimento iniciadas pela própria plataforma do Parceiro 50% (cinquenta por cento) sem participação dos afiliados
Taxa de sucesso	3,0% (Pública)três por cento) para ofertas públicas ou 1,5% (Privada)para ofertas privadas. O Parceiro poderá optar pela antecipação do pagamento da Taxa de Sucesso, hipótese em que fará jus a um desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu valor integral, bem como à isenção total do valor de publicação da oferta, ficando expressamente pactuado que referido pagamento antecipado possui caráter irrevogável e não reembolsável, não sendo passível de restituição total ou parcial independentemente da concretização, do resultado ou do êxito final da oferta, uma vez que o desconto e a isenção concedidos representam a contrapartida pelo risco assumido pelo Parceiro.